

05/574-10
25.10.2018

Respublikanın notariat kontorlarına

1997-ci il avqustun 2-dək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüynə görə ölmüş elan edilmiş hərbi qulluqçuların vərəsələrinə bu Fərmanla müəyyənləşdirilmiş qaydada 11.000

(on bir min) manat məbləğində birdəfəlik ödəmə verilməsinə dair
13.10.2018-ci il tarixli 05/525-10/2 nömrəli məktubla təqdim edilmiş

**METODİKİ TÖVSIYƏYƏ
ƏLAVƏ**

13.10.2018-ci il tarixli, 05/525-10/2 nömrəli məktubla təqdim edilmiş Metodiki Təvsiyənin 1.3.1-ci yarımbəndinin:

"Sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı əvvəlki şəhadətnamə üzrə mirası qəbul etmiş bütün vərəsələr notarius tərəfindən müəyyən edilməli, onlara mirasın qəbuluna dair poçt (**Sifarişli Xəbərnəmə ilə**) vasitəsilə məlumat verilməlidir. Məktub(lar) poçta təqdim edildiyi gündən 5 gün ərzində həmin vərəsələr tərəfindən müraciət edilməyəcəyi təqdirdə gəlməyən vərəsənin miras payı açıq saxlanılmaqla müraciət edən vərəsələrin hüquqları rəsmiləşdirilməlidir.

Bu zaman 3 iş günü müddətində həmin şəhadətnaməni təqdim etmiş vərəsənin imzasının həqiqiliyi notariat qaydasında təsdiq edilmiş ərizəsi (*nümunəsi 08.10.2018-ci il tarixli məktubda*) və ona qoşma edilən - *əvvəlki şəhadətnamənin; hərbi qulluqçunun ölümü haqqında şəhadətnamə və ya hərbi qulluqçunun ölmüş elan edilməsi haqqında məhkəmə qərarının və birdəfəlik ödəməni almaq üçün müraciət etmiş şəxsin bank hesabı nömrəsinə dair arayışın notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri* "Notariat haqqında" Qanunun 73-cü maddəsinə əsasən **bunun üçün "Dövlət rüsumu haqqında" Qanunun 10.20-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumu və ya haqq alındıqdan sonra** Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilir." abzasları aşağıdakı kimi tətbiq olunmalıdır.

1. Ümumi Siyahıda adı aşkar olunan hərbi qulluqçu barəsində əvvəllər sığorta ödənişinin alınması ilə bağlı vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamə(lər)nin verilməsi barədə Dövlət notariat arxivindən məlumat veriləcəyi halda həmin şəhadətnamə(lər) üzrə mirası qəbul etmiş bütün vərəsələr notarius tərəfindən müəyyən edilməli, müraciət etməyən vərəsələrə mirasın qəbuluna dair poçt (**Sifarişli Xəbərnəmə ilə**) vasitəsilə məlumat verilməlidir. Məktub(lar) poçta təqdim edildiyi gündən 5 gün ərzində həmin vərəsələr tərəfindən müraciət edilməyəcəyi təqdirdə yeni vərəsəlik işi açılmadan 3 iş günü müddətində müraciət edən vərəsə(lər)nin imzasının həqiqiliyi notariat qaydasında təsdiq edilmiş ərizəsi (*nümunəsi 08.10.2018-ci il tarixli məktubda*) və ona qoşma edilən - *əvvəlki şəhadətnamə(lər)nin; hərbi qulluqçunun ölümü haqqında şəhadətnamə və ya hərbi qulluqçunun ölmüş elan edilməsi haqqında məhkəmə qərarının və birdəfəlik ödəməni almaq üçün müraciət etmiş şəxs(lər)in bank hesabı nömrəsinə dair arayışın notariat qaydasında təsdiq edilmiş surətləri* "Notariat haqqında" Qanunun 73-cü maddəsinə əsasən **bunun üçün "Dövlət rüsumu haqqında" Qanunun 10.20-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş dövlət rüsumu və ya haqq alındıqdan sonra** Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə göndərilməlidir.

Belə olan halda müraciət etmiş vərəsəyə birdəfəlik ödəmə əvvəlki vərəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamədə göstərilən paya uyğun Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən verilecekdir. Bu məsələ barədə vərəsələrə ətraflı məlumat verilməsi tapşırılır.

Bu zaman ərizəyə vərəsələrin hər biri üçün ayrı-ayrılıqda bank hesabı nömrəsinə dair arayış və ya müvafiq hesabın rekvizitləri göstərilmiş sənədin surəti əlavə edilməlidir.

Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən 1997-ci il avqustun 2-dək Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olmuş, ölmüş və hərbi əməliyyatlarla əlaqədar xəbərsiz itkin düşdüynə görə ölmüş elan edilmiş hərbi

qulluqçuların ümumi siyahısının internet saytında dərcindən sonra notariat kontorlarından daxil olmuş sənədlər təhlil edilərkən aşağıdakı nöqsanlar müəyyən edilmişdir:

- Yeni açılmış verəsəlik işləri üzrə verilmiş verəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrdə verəsənin miras qoyanla qohumluq əlaqəsi göstərilmir, pay bölgüsü ya aparılmır, ya da riyazi olaraq düzgün aparılmır və ya miras payı tam əvəzinə "bütövlükdə" şəklində qeyri müəyyən ifadə edilir;

- Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ünvanlanan ərizədə verəsənin FİN-i və telefon nömrəsi göstərilmir;

- Verəsənin ərizəsinə verəsəlik hüququ və ölüm haqqında şəhadətnamələr qoşma edilmir.

Tapşırıılır ki, fəaliyyətinizdə qeyd olunan nöqsanlara yol verməyəsınız.

26.10.2018-ci il tarixdən etibarən birdəfəlik ödəmənin verilməsinə dair Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə əvvəllər verilmiş verəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələrlə bağlı sənədlər istisna olmaqla "Elektron notariat" informasiya sistemi vasitəsilə 08.10, 13.10.2018-ci il tarixli məktublarla təqdim edilmiş tələblərə riayət edilməklə və 17.10.2018-ci il tarixdə notariat kontorlarının karguzarları üçün təşkil edilmiş təlimə uyğun elektron qaydada, məlumat şəklində "Notariat haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun 73-cü maddəsinə müvafiq olaraq göndərilməlidir. Bu zaman sənədlərin əsli notariat kontorunda saxlanılır.

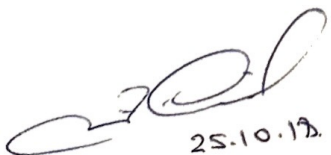
Əvvəllər verilmiş verəsəlik hüququ haqqında şəhadətnamələr üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə sənədlərin poçt vasitəsilə göndərilməsi davam etdirilməlidir. Ölümü məhkəmə qətnaməsi əsasında dövlət qeydiyyatına alınmış miras qoyanların verəsələrinin Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə ünvanlanan ərizələrinə həmçinin müvafiq məhkəmə qətnaməsi də əlavə edilməlidir.

Bildirilir ki, Dövlət notariat arxivinin elektron poçt ünvanı (notar_arxiv@mail.ru) notariuslara arxiv sənədlərinin operativ çatdırılması məqsədilə yaradılmışdır. Lakin bəzi notariuslar tərəfindən Dövlət notariat arxivinə sorğu verilməsi üçün həmin elektron ünvan barədə digər təşkilatlara məlumat verilməsi arxivin əsassız sorğularla yüklənməsinə səbəb olmuşdur. Bu hal yolverilməz olduğundan belə məlumatların digər ququmlara verilməməsi ciddi tapşırıılır.

Notariat idarəsinin rəisi



Mehman Soltanov



25.10.18.